

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/2149

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 94 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.

דברי הסבר

דמי פגיעה משולמים מהמוסד לביטוח לאומי למבוטח שנפגע בעבודה, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה כתוצאה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע. דמי הפגיעה משולמים עבור פרק הזמן בו המבוטח לא עבד ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר עבור 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת היום בו נפגע. 12 הימים הראשונים של דמי הפגיעה נקראים "תקופת הזכאות הראשונה", וקיים הבדל מהותי לגבי תקופה זו בין הזכאות של עובדים שכירים ובין הזכאות של עובדים עצמאיים. המוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים שכירים את דמי הפגיעה במלואם עבור ימים אלה, בעוד שעובדים עצמאיים אינם זכאים לקבל תשלום עבור ימים אלה, אלא מקבלים את דמי הפגיעה החל מן היום ה-13 בלבד. הצעת חוק זו מבטלת את ההבדל המפלה לרעה את העצמאיים לעומת השכירים במשק. הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1640 ; פ/25/573). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/23/98), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/23/290), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/657), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/23/658), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/23/732), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1852 ; פ/23/2404), על ידי חבר הכנסת עפר שלח (פ/23/2403) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/2540), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1352), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1393), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1524), על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2059) ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/2413) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/25/572), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/1611) ועל ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק (פ/25/1612).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)